



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VALENTINA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Expte N° S01: 0506494/2016 (Conc.1390) MA-FB-MBC-AGS

DICTAMEN CONC. N° 5

BUENOS AIRES, 10 ENE 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos el presente Dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo Expediente N° 0506494/2016 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS caratulado "CP RENOVABLES S.A., ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. Y ABO WIND AG S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1390)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. El día 4 de noviembre de 2016, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica celebrada el día 23 de junio de 2016, consistente en la adquisición de la firma PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A., perteneciente previamente a las empresas ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. y ABO WIND AG., por parte de la firma CP RENOVABLES S.A..
2. Dicha operación se instrumentó mediante la Oferta N° 001/2016 emitida el día 23 de junio de 2016 por ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. y ABO WIND AG. y aceptada en la misma fecha por CP RENOVABLES S.A.
3. En consecuencia, se transfirió el control de PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A. a CP RENOVABLES S.A. el día 23 de junio de 2016.
4. Por su parte, la operación consistió en la compra de 20.000 acciones ordinarias de PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A., representativas en su conjunto del 100% del capital social y votos de la referida compañía.

5. Tal como fuera dicho y de conformidad con lo informado por las partes notificantes y

IF-2017-00491640-APN-CNDC#ME



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VALENTIA REIMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

la documentación acompañada con fecha 4 de noviembre de 2016 a fs 163/164, el cierre de la operación notificada tuvo lugar en fecha 23 de junio de 2016 conforme surge del Acta de Depósito del Folio 2099 del Escribano Mariano GUYOT, titular del Registro de Contratos Públicos N° 2174, día a partir del cual CP RENOVABLES S.A. se convirtió en controlante exclusivo de PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A.

6. Sin perjuicio de ello, la operación fue notificada dentro del plazo establecido por la Ley N° 25.156 en su Artículo 8°, conforme el detalle que se efectúa más abajo en el punto I.3. Antecedentes de la Operación.

I.2. Actividad de las Partes

I.2.1. La Empresa Compradora

7. CP RENOVABLES S.A. es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la República Argentina dedicada, entre otras actividades, a la producción, transformación, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica en todas sus formas. Asimismo, se dedica a la investigación, planificación, desarrollo, ejecución y explotación de proyectos energéticos. Es controlada en forma directa por CENTRAL PUERTO S.A., la cual, al momento de la notificación, posee el 94%¹ del capital accionario de la firma, y por Guillermo RECA, quien posee 6% del capital social.
8. CENTRAL PUERTO S.A. es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la República Argentina dedicada a la generación de energía eléctrica y su comercialización en bloque. Sus accionistas con más del 5% son: Guillermo RECA, titular del 14,61% del capital accionario, PLUSENER S.A. con 10,44%, Eduardo José ESCASANY con 10,20%, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (en adelante "ANSES") con 10,10% y CANTOMI URUGUAY S.A., titular del 5,84%. El 48,81% restante de las acciones se divide entre diversos accionistas minoritarios, titulares del 37,44%, y un fondo inversor, titular del faltante 11,37%. Según fue informado, al día de la fecha de cierre de la operación, ninguno de los

¹ Con fecha 27 de diciembre de 2016, las partes notificantes informaron a esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que, con fecha 29 de noviembre de 2016, CP RENOVABLES S.A. efectuó un aumento de capital, en virtud del cual la participación accionaria de CENTRAL PUERTO S.A. pasó a ser

IF-2017-00491640-APN-CNDP#ME



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VILELA
SECRETARÍA DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

accionistas mencionados posee control exclusivo o conjunto sobre la sociedad.

9. A su vez, CP RENOVABLES S.A. controla de forma directa, con el 100% del capital accionario, las siguientes firmas:

- a) CP ACHIRAS S.A.U., tiene por objeto la generación y comercialización de energía eléctrica a través de un parque eólico a ser construido en la localidad de Achiras, Departamento de Rio Cuarto, provincia de Córdoba.
- b) CP GÜEMES S.A.U., tiene por objeto la generación y comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, a través de una granja solar a ser construida en la localidad de Animaná, provincia de Salta.
- c) CP LA CASTELLANA S.A.U, tiene por objeto la generación y comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, a través del Parque Eólico a ser construido en el Partido de Villarino, provincia de Buenos Aires.
- d) CP PATAGONES S.A.U., tiene por objeto la generación y comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, a través del Parque Eólico a ser construido en la localidad de Cardenal Cagliero, Partido de Patagones, provincia de Buenos Aires.

I.2.2. Las Empresas Vendedoras

10. ABO WIND AG. es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la República Federal de Alemania, inscripta ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con el Artículo 123 de la Ley N° 19.550. La firma se dedica a la iniciación, asesoramiento, planificación, desarrollo, realización, operación y gerenciamiento de proyectos que contribuyan al abastecimiento energético, en especial al uso de energía eólica, así como la comercialización de equipos generadores de energía y de lugares de radicación, fábricas de centrales generadoras o equipos generadores de energía.

11. Los accionistas de ABO WIND AG con una participación mayor al 5% son: Dr. Jochen AHN, titular del 24,1% del capital accionario, DIPL. ING. Matthias BOCKHOLT titular del 24% de las acciones, MAINOVA GMBH titular de 10% del capital accionario y BWVA BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE VERSORGUNGSANSTALT FÜR ÄRZTE,

del 92,51%.

IF-2017-00491640-APN-CDNC#MF



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VALENTIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEF
DE LA COMPETENCIA

ZAHNÄRZTE UND TIERÄRZTE, titular del 7% del capital social. El 34,9% restante se divide entre accionistas minoritarios.

12. ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. se encuentra inscripta ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con el Artículo 123 de la Ley 19.550. La firma se dedica a la iniciación, asesoramiento, planificación, desarrollo, realización, operación y gerenciamiento de proyectos que contribuyan al abastecimiento energético, en especial al uso de energía eólica. Es controlada en forma directa por ABO WIND AG., la cual posee 93,75% del capital social. El 6,25% restante es propiedad del Dr. Jochen AHN.

I.2.3. El Objeto de la Operación

13. PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A. es una sociedad constituida bajo las leyes de la República Argentina que se dedica exclusivamente al desarrollo de un proyecto eólico denominado "Parque Eólico O'Connor" de 50MW ubicado en el departamento de Adolfo Alsina, provincia de Río Negro.
14. Con anterioridad a la operación notificada, PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A. se dedicó exclusivamente a sentar las bases para el desarrollo de un proyecto eólico denominado "Parque Eólico O'Connor", pero no avanzó con el mismo, ni contaba con el financiamiento o las garantías para hacerlo, como así tampoco había celebrado ningún tipo de contrato de compraventa de energía en relación con la energía que podría generar el proyecto en caso de terminarse. Actualmente, el proyecto continúa en etapa de desarrollo y, a pesar de que PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A. se presentó en el Proceso de Convocatoria Abierta para la contratación en el Mercado Eléctrico Mayorista de energía eléctrica de fuentes renovables de generación mediante el "Programa RenovAr (Ronda 1)", no resultó adjudicataria.
15. Por lo tanto, PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A., al momento de la operación, sólo posee el usufructo sobre un inmueble rural que consta de una superficie de 1.466 HA (Nom. Catastral: 18-6-317420), el cual se encuentra inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Río Negro en la Matrícula 18-17079- Parcela 317420, además del estudio de impacto ambiental, el estudio de recurso eólico y el

IF-2017-00491640-APN-CNDC#ME



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

estudio eléctrico de Etapa I necesarios para poder continuar con el proyecto y una licencia ambiental.

16. Asimismo, el usufructo del mencionado inmueble no es suficiente para la generación de energía eléctrica, sino solo parte de una fase previa necesaria para la evaluación de la factibilidad del proyecto eólico. Debido a esto, PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A. no puede generar energía eléctrica hasta que se hayan cumplido varias etapas para dar por concluido el proyecto.

I.3. Antecedente de la Operación

17. Con fecha 28 de junio de 2016, se inició el Expediente S01:0277110/2016, caratulado "CP RENOVABLES S.A., ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A Y ABO WIND AG. SI/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 276)" a los fines de determinar si la operación de concentración económica en cuestión se encontraba sujeta al control previo previsto en el Artículo 8 de la Ley 25.156.
18. La COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, mediante el Dictamen N° 1347 con fecha 17 de octubre de 2016 aconsejó disponer que la operación traída a consulta se encontraba sujeta a la obligación de notificar prevista en el Artículo 8 de la Ley N° 25.156, por cuanto la misma encuadra dentro de las previsiones establecidas en el Artículo 6°, y en tanto el valor de la operación supera el monto previsto para las operaciones realizadas dentro de los doce (12) o treinta y seis (36) meses. A su vez, en el mencionado dictamen se estableció que la operación de concentración económica no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en el Artículo 10 de la mencionada Ley.
19. De esta forma, el Señor Secretario de Comercio emitió la Resolución N° 303 el día 24 de octubre de 2016; la cual se notificó a CP RENOVABLES S.A. el día 1 de noviembre de 2016 y a ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. el día 3 de noviembre de 2016.
20. Las partes presentaron la consulta el tercer día hábil posterior al cierre, siendo que el mismo quedó suspendido (conf. Inciso a.1. del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006) hasta tanto quedó firme la orden de notificar la operación dispuesta por la Resolución SC N° 303, esto es, el día 15 de noviembre de 2016 para CP

IF-2017-00491640-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VALERIA MERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

RENOVABLES S.A. y el día 17 de noviembre de 2016 para la firma ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. (conf. Inciso b del Anexo I de la Resolución SCT N° 26/2006 e interpretación supletoria por aplicación del Artículo 56 de la Ley N° 25.156 del Artículo 1, inciso e.3. de la Ley N° 19.549), siendo que las partes se presentaron a notificar la operación con anterioridad a las últimas fechas indicadas, y dentro del plazo que dispone el Artículo 8° de la Ley N° 25.156.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

21. Conforme lo indicado, las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
22. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
23. Tal como se ha manifestado previamente, las firmas notificantes, en primer lugar, solicitaron una Opinión Consultiva, la cual suspendió el plazo previsto en el Artículo 8 de la Ley de Defensa de la Competencia, el cual se reanudó a partir de la fecha en que quedó firme la Resolución que ponía fin a la consulta realizada.
24. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000), establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. PROCEDIMIENTO

25. Con fecha 4 de noviembre de 2016 los apoderados de las partes presentaron el respectivo Formulario F1 a fines de notificar la operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° de la Ley N° 25.156.
26. Analizada la información suministrada en la notificación, la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA entendió que la misma no satisfacía los requerimientos establecidos por la Resolución N° 40/2001 de la ex SECRETARÍA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. IF-2017-00491640-APN-CNDP#MIP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VALERIA MERMOSO
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

- DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR, por lo que con fecha 15 de noviembre de 2016 consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al Formulario F1 y haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 4 de noviembre de 2016 y que, hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado, quedaría suspendido dicho plazo. Ese proveído fue notificado con fecha 15 de noviembre de 2016 a CP RENOVABLES S.A. y con fecha 16 de noviembre de 2016 a ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. y ABO WIND AG.
27. Con fecha 15 de noviembre de 2016 y en virtud de lo estipulado por el Artículo 16 de la Ley N° 25.156 se solicitó al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD a fin de que se expidan con relación a la operación en análisis.
28. Respecto al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, organismo que fuera notificado en fecha 15 de noviembre de 2016 y no habiéndose expedido al respecto, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 89/2001, se considera que no posee objeción alguna que formular.
29. Con fecha 27 de diciembre de 2016, las partes notificantes cumplieron lo requerido por esta Comisión Nacional, teniéndose en este acto por aprobado el Formulario F1 y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al último enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la Operación

30. De acuerdo a lo previamente expuesto, al igual que lo informado por las partes notificantes, la presente operación consiste en la adquisición de PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A. por parte de CP RENOVABLES S.A., empresa cuyo accionista mayoritario es CENTRAL PUERTO S.A..
31. Como se describió, CENTRAL PUERTO S.A. desarrolla como actividad principal la generación y comercialización en bloque de energía eléctrica. Posee y opera cuatro generadoras termoeléctricas, ubicadas en la zona del puerto de Buenos Aires.

IF-2017-00491640-APN-CNDCE#MP



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

32. PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A. es la empresa que ha sentado las bases para el desarrollo del futuro "Parque Eólico O'Connor", a instalarse en Adolfo Alsina (Provincia de Río Negro) con una potencia instalada de 50MW. El proyecto vio interrumpido sus avances por falta de financiamiento y garantías, y a la fecha de la notificación, tampoco había celebrado ningún tipo de contrato de compraventa de energía en relación con la energía a generar en el futuro.
33. Considerando lo precedente, no puede considerarse a PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A. un competidor actual o potencial de CENTRAL PUERTO S.A., ni un entrante inmediato al mercado de generación eléctrica de la Argentina.
34. Sin embargo, el proyecto de "Parque Eólico O'Connor" es un activo que podría haber sido adquirido por cualquiera de los competidores directos de CENTRAL PUERTO S.A., con distintos posibles efectos horizontales sobre el mercado en el futuro mediano.
35. El mercado geográfico relevante corresponde al área cubierta por el SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (en adelante "SADI"), que corresponde aproximadamente a todo el territorio nacional.

IV.2. Efectos Económicos de la Operación

36. El principal efecto de la operación es positivo y corresponde a una ampliación en el futuro cercano de la potencia instalada de generación eléctrica de la compradora y por ende de la Argentina, dado que con la operación notificada el "Parque Eólico O'Connor" será desarrollado, puesto en marcha y se incorporará al SADI. Sin embargo, esta expansión será en este caso muy reducida.
37. La energía generada por un parque eólico durante la vida del mismo es del orden del 50% de la capacidad instalada, justamente por la característica de la fuente primaria de energía (la intermitencia), dependiendo el valor resultante de la "calidad" del recurso eólico (velocidad del viento, persistencia en velocidad y dirección del mismo, turbulencia producida por las características geográficas circundantes, etc.) de la zona donde el parque eólico se prevé instalar.
38. Particularmente en este caso, de los 50 MW de potencia instalada que tendrá el parque una vez finalizado el proyecto, en función del factor de capacidad antes

IF-2017-00491640-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VALERIA HERNANDEZ
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

mencionado, se estima que se utilizará un 50,3% de la potencia instalada, es decir, 25,2 MW. Por ende, *ceteris paribus*, la potencia instalada de CENTRAL PUERTO S.A., y *ceteris paribus* del sistema en general, se incrementará en ese valor, equivalente a un 1,4% de la potencia instalada de la precitada empresa.

39. El Cuadro N° 1 muestra la potencia instalada de generación de energía eléctrica mensual en la Argentina para septiembre de 2016, la potencia instalada en MW de las principales empresas energéticas del país.

40. La cuota de mercado de CENTRAL PUERTO S.A. en el mercado de generación eléctrica fue de 5,27% en septiembre de 2016 y su potencia instalada de 1.777 MW. Es la tercera empresa del mercado, donde participan a fecha de la operación alrededor de 200 empresas.

41. Nótese que la potencia instalada de CENTRAL PUERTO S.A. con la puesta en marcha del parque eólico en cuestión se incrementaría a 1802 MW y, *ceteris paribus*, su cuota de mercado no se alteraría sustancialmente, dado que pasaría de 5,27% sobre un total del mercado de 37.740 MW a 5,34%, sobre un total de mercado de 33.765 MW (considerando los 25MW a sumar por el parque eólico).

MJ



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VALERIA PEREZ
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Cuadro N° 1: Potencia instalada de generación de energía eléctrica en Argentina, septiembre de 2016

Empresa	Potencia Instalada [MW]	Participación de mercado
E.B. YACYRETA	2.745,00	8,14%
ENDESA COSTANERA S.A.	2.303,60	6,83%
CENTRAL PUERTO S.A.	1.777,00	5,27%
NUCLEOELECTRICA ARG. S.A.	1.755,00	5,20%
EPEC GENERACION	1.483,18	4,40%
HIDR. PIEDRA DEL AGUILA S.A.	1.400,00	4,15%
HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.	1.387,80	4,11%
AES ALICURA.	1.050,00	3,11%
CTM SALTO GRANDE	945,00	2,80%
CENTRAL DOCK SUD	869,50	2,58%
Otros	18.023,57	53,41%
Total del Mercado	33.739,66	100%

Fuente: CNDC en base a información de CAMMESA – informe mensual septiembre de 2016 - provista por las partes en el marco del presente expediente

42. En virtud de los elementos considerados, se concluye que la operación de concentración notificada no resulta perjudicial para la competencia en el mercado de generación eléctrica de la Argentina.
43. Por ello, esta Comisión Nacional considera que no se advierten elementos en la operación de concentración económica bajo análisis que despierten al no verse disminuida, restringida o distorsionada la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

V. CLÁUSULAS DE RESTRICCIÓN ACCESORIA

44. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas restrictivas de la competencia.

VI. CONCLUSIÓN

IF-2017-00491640-APN-CNDC#MP



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

45. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
46. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de CP RENOVABLES S.A. de PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A., perteneciente a ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. y ABO WIND AG., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. a) de la Ley N° 25.156.
47. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

María Fernanda Vicens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

Se deja constancia que el Sr. Presidente y el Dr. Eduardo Staudacher no suscriben la presente por encontrarse en uso de licencia

MARIA VALERIA HERMOSO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2017-00491640-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 12 de Enero de 2017

Referencia: EXP-S01:0506494/2016 - DICTAMEN N° 5/2017

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

RODRIGUEZ Micaela
Analista
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número: RESOL-2017-103-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 13 de Febrero de 2017

Referencia: EXP-S01:0506494/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

VISTO el Expediente N° S01:0506494/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación que se notifica el día 4 de noviembre de 2016 ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consiste en la adquisición por parte de la firma CP RENOVABLES S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A., perteneciente previamente a las firmas ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. y ABO WIND AG.

Que la operación se instrumentó mediante la “Oferta N° 001/2016” emitida el día 23 de junio de 2016 por las firmas ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. y ABO WIND AG y aceptada en la misma fecha por la firma CP RENOVABLES S.A.

Que luego del cierre de la operación la firma CP RENOVABLES S.A. pasará a ser controlante exclusiva de la firma PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos de los incisos c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS

DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 5 de fecha 10 de enero de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición por parte de la firma CP RENOVABLES S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A., perteneciente previamente a las firmas ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. y ABO WIND AG, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición por parte de la firma CP RENOVABLES S.A. del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital social y votos de la firma PARQUES EÓLICOS AUSTRALES S.A., perteneciente previamente a las firmas ABO WIND ENERGÍAS RENOVABLES S.A. y ABO WIND AG, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 5 de fecha 10 de enero de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-00491640-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción